

PROCESSO nº 0807807-03.2025.8.14.0000

RECURSO ESPECIAL

RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

REPRESENTANTE: IGOR MACEDO FACÓ - OAB/CE 16470

RECORRIDO(A): M. B. M. T. (REP. P/ LUCIANA DO SOCORRO MELO DOS REIS)

REPRESENTANTE: ELTON TORRES FERREIRA - OAB/PA 32000

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DECISÃO

Trata-se de RECURSO ESPECIAL (ID 30872967) interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, fundado no disposto nas alíneas "a" e "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, contra acórdão(s) proferido(s) pela 3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a relatoria do(a) Exmo.(a) Des.(a) MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, assim ementado(s):

“Ementa: DIREITO À SAÚDE E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL (CBD 200MG/ML). CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA REFRACTÁRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA E AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NEGATIVA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por menor com paralisia cerebral e epilepsia refratária, determinando o fornecimento do medicamento Canabidiol Prati Donaduzzi (CBD 200mg/ml), conforme prescrição médica, sob pena de multa cominatória. A operadora alegou ausência de urgência, experimentalidade do fármaco, falta de registro na ANVISA e exclusão contratual por uso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a cobertura, por operadora de plano de saúde, de medicamento à base de canabidiol prescrito para criança com epilepsia refratária, mesmo sendo de uso domiciliar e não constando no rol da ANS, desde que haja prescrição médica e autorização excepcional de importação pela ANVISA. III. RAZÕES

DE DECIDIR O STJ, no julgamento do Tema 990, fixou que planos de saúde não são obrigados a fornecer medicamentos sem registro na ANVISA, mas admite a técnica do distinguishing quando houver autorização excepcional de importação e inexistência de alternativa terapêutica eficaz. O medicamento Canabidiol Prati Donaduzzi, apesar de não registrado, possui autorização excepcional de importação pela ANVISA, respaldado por prescrição médica específica para tratamento de epilepsia refratária. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reconhece a abusividade da negativa de cobertura quando presente prescrição médica e autorização excepcional da ANVISA, mesmo em caso de uso domiciliar ou ausência no rol da ANS. A cláusula contratual que exclui medicamentos de uso domiciliar é considerada abusiva quando o fármaco é essencial ao tratamento de doença coberta e não há alternativa eficaz. A negativa de cobertura em tais condições viola o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 608). A multa cominatória fixada mostra-se proporcional e adequada à gravidade do quadro clínico e à urgência no cumprimento da obrigação de fazer. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É abusiva a negativa de cobertura de medicamento à base de canabidiol por plano de saúde quando: (i) há prescrição médica específica; (ii) existe autorização excepcional de importação pela ANVISA; e (iii) inexistente alternativa terapêutica eficaz, ainda que o medicamento não conste no rol da ANS ou seja de uso domiciliar.” (ID 30191521)

Alegou a parte recorrente que houve violação ao disposto no art. 10, VI e § 13, da Lei nº 9.656/98 (com redação da Lei nº 14.454/2022), bem como ao art. 927, III, do CPC, sob o argumento de que o acórdão recorrido, ao manter a tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento à base de canabidiol (CANABIDIOL PRATI DONADUZZI 200mg/ml) – fármaco de uso domiciliar não previsto no rol da ANS –, ampliou indevidamente a cobertura obrigatória dos planos de saúde, em afronta à expressa exclusão legal de medicamentos de uso domiciliar (art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98) e ao regime de taxatividade mitigada do rol fixado pelo STF na ADI 7.265/DF.

Sustentou que, à luz do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/98 e da interpretação conferida pelo STF na ADI 7.265, a obrigatoriedade de cobertura de procedimento ou medicamento extra rol dependeria do preenchimento cumulativo de cinco requisitos (prescrição por médico assistente, inexistência de negativa expressa ou análise pendente na ANS, ausência de alternativa terapêutica eficaz já incorporada, comprovação científica robusta de eficácia e segurança e registro na ANVISA), os quais não teriam sido comprovados no caso concreto nem examinados de forma expressa e fundamentada pelo acórdão.

Concluiu que, ao impor o custeio de medicamento domiciliar extra rol sem comprovação dos requisitos legais e sem observar o entendimento vinculante da ADI 7.265/DF, o acórdão ofendeu frontalmente o art. 10, VI e § 13, da Lei nº 9.656/98 e o art. 927, III, do CPC, devendo ser reformado pelo Superior Tribunal de Justiça para afastar a obrigação de fornecimento. Ao final, foi requerida a intimação em nome do advogado Igor Macedo Facó – OAB/CE nº 16.470.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 31680844).

É o relatório. Decido.

De início, destaco que, segundo decisão do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n.º 08), “a indicação, no recurso especial, dos fundamentos de relevância da questão de direito federal infraconstitucional somente será exigida em recursos interpostos contra acórdãos publicados após a entrada em vigor da lei regulamentadora prevista no art. 105, §2.º, da Constituição Federal”. Portanto, à falta da lei regulamentadora supramencionada, sigo na análise dos demais requisitos de admissibilidade.

Consultando os autos do processo, verifica-se que os requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso foram satisfeitos, especialmente os relativos ao preparo (comprovante de pagamento de custas recursais - ID 30872969 e 30872970), à tempestividade (ciência no dia 26/09/2025, prazo assinalado para o dia 20/10/2025 e interposição em 17/10/2025), ao esgotamento da instância, à legitimidade da parte, à regularidade da representação (ID 30872971) e ao interesse recursal.

Contudo, vejo ser caso de inadmissão do recurso, conforme as seguintes razões.

Pois bem, o acórdão recorrido foi proferido em agravo de instrumento interposto contra decisão liminar que deferiu pedido de tutela de urgência, cujos requisitos são de probabilidade do direito e de perigo ou risco ao resultado útil do processo, o que não pode ser revisto em sede de recurso especial, ante a incidência do texto da súmula 735 do Supremo Tribunal Federal (“*Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.*”).

Nesse sentido, observe-se o teor da(s) seguinte(s) ementa(s):

“(…)

4. À luz do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, o recurso especial não é a via recursal adequada à revisão de decisão precária, não definitiva, e, por isso, via de regra, não é cabível contra acórdão que defere ou nega tutela de urgência. Observância da Súmula 735 do STF. Precedentes.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.421.476/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJEN de 11/12/2024.)”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO SÚMULA 126/STJ. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que o Estado de Pernambuco, ora recorrente,

fornecesse ao recorrido o medicamento Diazóxido 25 mg, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme prescrição médica.

2. Da leitura do acórdão recorrido depreende-se que foram debatidas matérias de natureza constitucional e infraconstitucional. No entanto, o recorrente interpôs apenas o Recurso Especial, sem discutir a matéria constitucional, em Recurso Extraordinário, no excelso Supremo Tribunal Federal. Assim, aplica-se na espécie o teor da Súmula 126/STJ: "É inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário."

3. **Consoante reiterada jurisprudência do STJ, não é cabível Recurso Especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa que, em liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é tratada, pelo Tribunal de origem, apenas sob juízo precário de mera verossimilhança, "porquanto tal matéria, somente haverá causa decidida em única ou última instância com o julgamento definitivo, atraindo, analogicamente, o enunciado da Súmula 735 do STF: 'Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar'" (STJ, REsp 765.375/MA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJU de 8.5.2006).**

4. Ademais, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.929.488/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

Sendo assim, **inadmito o recurso especial**, pelos limitadores das Súmulas 735 do STF, por analogia, consoante os termos do art. 1.030, V, do CPC.

Decorrido o prazo para interposição do agravo, previsto nos art.1.030, §1; e 1.042 do CPC, certifique-se, prosseguindo-se os ulteriores de direito.

Estejam as partes cientes de que descabe a oposição de embargos de declaração contra decisões que inadmitem recurso especial, como no caso, conforme orientação adotada pelo STJ (AgRg nos EAREsp n. 2.281.894/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025), para quem o único recurso cabível é o agravo àquela Corte destinado.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador **LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO**

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará